

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL - T. N°

001629

Tocache, 13 NOV. 2020

VISTOS:

El Informe N° 007-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPADD; de fecha 20 de octubre del 2020, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N° 172 -2020 y demás documentos siendo un total de (06) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, del acta de reunión extraordinaria de fecha 14 de setiembre del 2020, realizado por las autoridades del Caserío Alto Santa Cruz, para acordar sus faltas o incumplimiento del director de la IE N° 0703 - Alto Santa Cruz, el presidente de APAFA da conocimiento de todas sus faltas del Profesor durante que viene laborando en dicho caserío, y dio conocer también falta cancelar su pago del maestro de obra del año pasado la suma de S/. 250.00 (doscientos cincuenta con 00/100 soles), y hasta la fecha no se presenta.

Mediante el memorial presentados por las moradores y autoridades del caserío de Alto Santa Cruz del Distrito de Nuevo Progreso, quien solicitan el cambio del señor MARIN CUBAS MEJIA Director y Docente del Centro Educativo N° 0703-Alto Santa Cruz, quien refiere que es docente y director de la mencionada Institución por más de 05 años, durante su periodo viene cometiendo una serie de irregularidades, que afectan a los niños, debido a que no se presenta de forma puntual a sus clases, no prepara sus clases, en una reunión se acordó que el Director pagaría el mantenimiento del Centro Educativo, mismo que sigue debiendo al personal que realiza dicho trabajo haciendo quedar mal a los representantes de la APAFA; con fecha 14 de setiembre del 2020, las autoridades y padres de familia suscriben un acta donde se acuerda solicitar el cambio del docente y director Marín Cubas Mejía, quien no está desempeñando su labor como docente comprometido con la población estudiantil, ya que se ha mantenido ausente durante todo ese tiempo y ante la inconformidad de los padres de familia al ver que la educación de sus hijos se encuentra limitada se solicita el cambio inmediato del docente y Director.

Mediante nota de Coordinación N° 180-2020-GRSM/DO. UE303/RR.HH., documento mediante el cual la especialista administrativa traslada el informe N° 052-2020-GRSM.DRE/DO. OO/PER/ASIS., (a 01 folio), sobre el reporte asistencial del Prof. Marín Cubas Mejía (Director en la IE N° 0703-Sector alto Santa Cruz - Nuevo Progreso).

Mediante Informe N° 052-GRSM-DRE/DO.OO/PER/ASIS., la asistencia administrativa da a conocer que el señor Marín Cubas Mejía, quien se desempeña el cargo docente y a la vez cumple función de Director en la IE N° 0703 perteneciente al Distrito de Nuevo Progreso, no ha presentado hasta la fecha el registro de control de asistencia mensual correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del presente año como lo establece la R.S.G N° 326-2017-MINEDU (anexo N° 3 y anexo N° 4), por lo que cabe precisar en el caso de las instituciones educativas unidocentes deben contar, además con el visto bueno del representante de APAFA en el CONEI o del especialista en Educación de la Ugel del nivel correspondiente.

LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por

autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración".

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248° del DECRETO SUPLENTO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés".

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE.

De la revisión de la documentación que obra en el expediente, el administrado presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que se considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 004-2013-ED, normas que se encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.

La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL TOCACHE, ha logrado establecer que existen indicios razonables para determinar que el administrado MARIN CUBAS MEJIA, Profesor de la IE N° 0703 - Alto Santa Cruz, habría presuntamente transgredido los deberes consagrados en los literales a), e) y q) del artículo 40° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, que señalan: "Los profesores deben: (...) a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, e) Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo, "q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia", esto es haber inobservado lo

dispuesto en el Art. 53 y 56° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación que señala: "53°.- **El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde:** a) "Contar un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación" y "Art. 56° **El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano.** Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes". Asimismo, se ha transgredido lo establecido en el artículo 15° de la Constitución Política del Perú que señala: "(...) El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico, así mismo se ha transgredido la Resolución Viceministerial N° 097-2020, la jornada de trabajo remoto del profesor nombrado, en el marco de la presente norma, se ajusta a las necesidades y demandas de los estudiantes, respetando la jornada máxima prevista en el artículo 65 de la LRM, modificado por la Ley N° 30541, los profesores y directivos en el desarrollo del trabajo remoto, durante el estado de emergencia nacional o el periodo que disponga el Minedu, rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM, Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público.

Que, por lo antes mencionado, y dentro del marco de la política educativa establecida, es potestad de esta Entidad Educativa descentralizada, garantizar el servicio educativo en las Instituciones Educativas Públicas, lo que le faculta autonomía en el ámbito de su competencia; es más, de acuerdo a lo regulado en nuestra Constitución Política del Estado Art. 13° "la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo", el Art 16° establece que "El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación."; por su parte cabe mencionar que el Interés Superior del Niño y el Adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente: "**El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la Ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño**"., del mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el numeral 1 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso: "**En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las Instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Niño**" Que, es necesario precisar que el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú establece como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; al respecto, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 2 de la Sentencia emitida en el expediente N° 02678-2004-AA, ha señalado que estos principios "(...) no solo se limitan a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluido los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (...)"

Que, el artículo 100° del Reglamento de la Ley 29944 - Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, establece: "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos

o el reconocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso. El término de presentación de absolución de cargos es de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de instauración de proceso administrativo disciplinario, excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición del interesado se puede prorrogar por cinco (05) días hábiles más".

Que, asimismo, el artículo 101° del citado Reglamento, señala: "Informe oral personal o por apoderado: Antes del pronunciamiento de las Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, el procesado puede solicitar autorización para hacer un informe oral en forma personal o por medio de apoderado, para lo cual las Comisiones señalan fecha y hora del mismo".

Que, estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Ugel Tocache a través del Informe N° 007-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 20 de octubre del 2020, corresponde instaurar Procedimiento Administrativo Disciplinario al Profesor MARIN CUBAS MEJIA, Profesor de la IE N° 0709- Alto Santa Cruz, de la jurisdicción del Distrito de Nuevo Progreso, garantizando el debido proceso, por la presunta comisión de falta Administrativa establecida en el literal e) del artículo 48° de la Ley N° 29944, , respecto al abandono del cargo, actitud que contraviene el inciso a) e) y q) del artículo 40 de la acotada norma, concordante con el artículo 82°.4 del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

SE RESUELVE:

Artículo 1°: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el presente caso, en contra del Prof. IMARIN CUBAS MEJIA, Profesor de la IE N° 0709- Alto Santa Cruz, por la presunta falta Administrativa establecida en el literal e) del artículo 48° de la Ley N.° 29944,, respecto al abandono del cargo, actitud que contraviene el inciso a) e) y q) del artículo 40 de la acotada norma, concordante con el artículo 82.4 del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

Artículo 2°: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90° y el numeral 98.1 del artículo 98° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, emite la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3°: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99° inciso 1 del **Reglamento D.S N° 004-2013-ED**; de la **Ley de Reforma Magisterial N° 29944**, concordante con el artículo 20° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Lic. WALTER A. SANTIBÁÑEZ BERNADO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

WASB/D-UGEL-T
JFF/Sec. Téc

NOTIFICACION N°034-2020

ANTECEDENTE : Informe N°007-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 13-11-2020

De conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.-RESOLUCION DIRECTORAL N°1629-2020-GRSM-DRE.
INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : MARIN CUBAS MEJIA
DOMICILIO : *Miraflores Barrios Cuadry*
DNI N° : *76791352*
CORREO ELECTRONICO: *Cubas Mejia Marin@gmail.com*
FECHA NOTIFICACION : *23/11/20* HORA: *10 am*



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

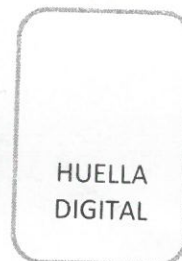
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :



VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



ROSA C. SILVA GERMANY
Esp. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
C.M. 8000078280

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - TOCACHE
Comité Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios de Docentes

Juan Humberto Rivero Fernández
SECRETARÍA TÉCNICA

NOTIFICACIÓN

[Handwritten signature]